

RESOLUCIÓN No. 204.12

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO"

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001, Resolución No. 051 calendarada 23 de febrero de 2.010 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el título segundo del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, dentro de su jurisdicción y competencia, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, expidió la Circular AMB-STT No.001 de 2.012, con ocasión a la entrada en operación de la Ruta A-1-2 de TRASMETRO.

Que la Circular antes referenciada fue notificada a la Empresa Metropolitana de Transportes LA CAROLINA, quien mediante radicado 2067 del 22 de mayo de 2.012, interpuso Recurso de Reposición dentro del Terminio de ley.

ARGUMENTACIONES DEL RECURRENTE

Manifiesta el recurrente que fundamentado en aspectos de orden legal y formal sustenta el recurso de reposición para que: *"se revoque en todas y cada una de sus partes la circular AMB-STT 001 DE 2.012, por no tener la fuerza de ley para modificar actos administrativos de carácter superior y por carecer su autor de competencia para su creación"*. (Cursivas son nuestras).

Que el acto administrativo objeto de cuestionamiento fue radicado bajo el número 358852 el día 17 de mayo de 2.012, en la oficina de correspondencia de Metropolitana de Transportes la Carolina Ltda y de conformidad a lo establecido en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

Que la circular referenciada es abiertamente ilegal, porque se desconocen elementales normas y procedimientos respecto del ordenamiento jurídico en materia de transporte, en aras de la implementación del Transporte Masivo TRASMETRO.

Que la Autoridad debe garantizar solo aquellos derechos que se derivan de la autorización en los términos del artículo 3°,5 inciso 2° de la Ley 105 de 1.993, por lo tanto las empresas deben continuar amparadas por los actos administrativos, mientras tales actos no sean suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no sean revocados o expire el término inicialmente otorgado en la habilitación que es indefinido y por el cual se pagaron unos derechos, que los convierte en derechos administrativos adquiridos.

Alega que si bien es cierto, que el transporte es un servicio público que se encuentra bajo la regulación del Estado, conforme a lo establecido de manera general por la Constitución Nacional y de manera particular para el caso del transporte por las leyes 105 de 1.993 y 336 del 96.



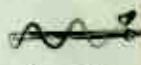
Sostenible



Educativa



Inclusiva



Competitiva



En movimiento

Que si bien es cierto con la entrada en operación de la fase 1 del Sistema Trasmetro, la entidad tiene la facultad de reorganizar el servicio público de transporte de pasajeros determinando la demanda y organizando la capacidad de flota, ello no le habilita a cometer arbitrariedades, saliéndose de lo regulado en el Decreto 170 de 2.001.

Considera que la decisión es errónea y contraviene las decisiones plasmadas en jurisprudencias constitucionales en el sentido de que los particulares pueden hacer todo aquello que no les este expresamente prohibido por la Constitución y la Ley y los funcionarios del Estado solo pueden hacer lo que estrictamente está permitido por ellas y en tal sentido se ha desplazado al legislador estableciendo un nuevo procedimiento para derogar actos administrativos en materia de transporte, al pretender que una circular derogue un acto administrativo de carácter superior tal como lo es una resolución, contrariando la estructura normativa del estado de derecho.

Que la expedición de la circular AMB-STT001 de 2.012, no se ajusta a los requerimientos y consideraciones establecidas por las normas legales vigentes.

Que la Autoridad debe garantizar el Debido Proceso y Derecho a la Defensa que le asiste a los particulares, porque de ello se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones administrativas, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

Que el debido Proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales.

Que el derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer el proceso administrativo que se adelanta, impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses.

Señala que es importante que se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración.

Que se abusa del poder cuando se pretenden modificar actos administrativos, mediante actos de menor jerarquía, lo cual constituye un hecho arbitrario, porque la circular AMB-STT-001 de 2.012 es desde todo punto de vista ilegal, porque no tiene fuerza vinculante y no puede estar por encima de una resolución, de acuerdo a la pirámide de Kelsen.

Las condiciones de operación, recorridos y parámetros con que se debe prestar el servicio en la Ruta A16 están fijadas por la Resolución No. 173 del 31 de mayo de 2.010 y la Resolución 067 del 28 de abril del 2.011.

Con fundamento en lo anterior solicita se sirva revocar en todo su contenido la Circular AMB-STT 001 de 2.012.

ACTO OBJETO DE REPOSICION

El acto recurrido es la CIRCULAR AMB-STT 001 de 2.012, la cual en su parte resolutive dispuso lo siguiente:

"la empresa debe comenzar a operar el recorrido autorizado y detallado a continuación:



204.12

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (TERMINAL DE TRANSPORTES) - CALLE 54 - CARRERA 15 - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - VÍA CIRCUNVALAR - CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMÓN BOLÍVAR) - CARRERA 2 - CALLE 30 - CARRERA 22 - CALLE 38 - CARRERA 21 - CALLE 48 - CARRERA 22 - CALLE 50 - CARRERA 33 - CALLE 52 - CARRERA 42 - CALLE 53 - CARRERA 54 - CARRERA 53 - CALLE 82 - CARRERA 50 - CALLE 85 - CARRERA 47 - CARRERA 46 - CALLE 92 - CARRERA 49C - CALLE 93 - CARRERA 43 - CALLE 98 - CARRERA 42 G - CALLE 99 - CONJUNTO PARQUE 100 - CALLE 99 - CARRERA 45B - CONJUNTO PARQUE 100 - CARRERA 42G - CALLE 99 - GLORIETA MIRAMAR - CARRERA 43 - CALLE 98 - CARRERA 42G1 - CALLE 97 - CARRERA 42F - CALLE 96 - CALLE 93 - CARRERA 49C - CALLE 79 - CARRERA 52 - CALLE 76 - CARRERA 44 - CALLE 70 - CARRERA 38 - CALLE 54 - CARRERA 33 - CALLE 51 - CARRERA 32 - CALLE 50 - CARRERA 22 - CALLE 48 - CARRERA 21 - CALLE 30 - VÍA CIRCUNVALAR - OREJA DEL PUENTE MURILLO - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - CARRERA 14 - CALLE 54 - por esta hasta la terminal de despacho, fin del recorrido.

La empresa cuenta con un término de cinco (5) día calendario a partir de la fecha para que cumpla con lo estipulado en el acto administrativo enunciado."

ANTECEDENTES

El Área Metropolitana de Barranquilla, autoridad de transporte masivo y colectivo y TRANSMETRO ente gestor del sistema de transporte masivo (Transmetro), en el año 2008, contrataron el estudio denominado "Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana", realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana con objeto de la implementación de la Fase I del sistema de transporte masivo. Dicho estudio se constituyó en la base técnica para las decisiones que la autoridad de transporte tomase respecto de la reorganización del sistema.

En consecuencia, se elaboraron los actos administrativos de restructuración y eliminación de rutas, siguiendo los parámetros establecidos en el estudio técnico anteriormente mencionado. Reflejo de este proceso es la resolución 173 de Mayo 31 de 2010, la cual reestructura el servicio 1501 - CENTRAL DE TRANSPORTES-ZONA HOTELERA-CENTRO-NORTE por la ruta A16-4161.

La mencionada resolución estableció el siguiente recorrido y capacidad transportadora:

TERMINAL (TERMINAL DE TRANSPORTES) - TERMINAL DE TRANSPORTES - CALLE 54 - CARRERA 15 - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - VÍA CIRCUNVALAR - CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMÓN BOLÍVAR) - CARRERA 2 - CALLE 30 - CARRERA 22 - CALLE 38 - CARRERA 21 - CALLE 48 - CARRERA 22 - CALLE 50 - CARRERA 33 - CALLE 52 - CARRERA 42 - CALLE 53 - CARRERA 54 - CARRERA 53 - CALLE 82 - CARRERA 50 - CALLE 85 - CARRERA 47 - CARRERA 46 - CALLE 92 - CARRERA 49C - CALLE 93 - CARRERA 43 - CALLE 98 - CARRERA 42 G - CALLE 99 - CONJUNTO PARQUE 100 - CALLE 99 - CARRERA 45B - CALLE 93 - CARRERA 51 B - CALLE 84 - CARRERA 59 B - CALLE 81 - CARRERA 64 - CARRERA 60 - CALLE 76 - CARRERA 54 - CALLE 54 - CARRERA 33 - CALLE 51 - CARRERA 32 - CALLE 50 - CARRERA 22 - CALLE 48 - CARRERA 21 - CALLE 30 - VÍA CIRCUNVALAR - OREJA DEL PUENTE MURILLO - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - CARRERA 14 - CALLE 54 - CARRERA 15.



Ruta	Tipo de Vehículo	Intervalo Hora Pico	Intervalo Hora Pico	Capacidad Transportadora Mínima	Capacidad Transportadora Máxima
A16	Buseta - Microbús	3	5	50	60

Posteriormente la empresa LA CAROLINA presentó los debidos recursos, para que fuesen analizados por parte de AMB y Transmetro. Teniendo en cuenta que algunos sectores servidos por la ruta 1501 no serian cubiertos por las alimentadoras de Transmetro y no estaban dentro del recorrido autorizado por la resolución 173 de 2010, se procedió a elaborar informe técnico que respaldó y determinó que era viable autorizar modificaciones sobre los sectores de la calle 70 y carrera 38 para la ruta A16.

Siendo así las cosas, el recorrido final autorizado técnicamente fue el siguiente:

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (TERMINAL DE TRANSPORTES) - CALLE 54 - CARRERA 15 - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - VÍA CIRCUNVALAR - CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMÓN BOLIVAR) - CARRERA 2 - CALLE 30 - CARRERA 22 - CALLE 38 - CARRERA 21 - CALLE 48 - CARRERA 22 - CALLE 50 - CARRERA 33 - CALLE 52 - CARRERA 42 - CALLE 53 - CARRERA 54 - CARRERA 53 - CALLE 82 - CARRERA 50 - CALLE 85 - CARRERA 47 - CARRERA 46 - CALLE 92 - CARRERA 49C - CALLE 93 - CARRERA 43 - CALLE 98 - CARRERA 42 G - CALLE 99 - CONJUNTO PARQUE 100 - CALLE 99 - CARRERA 45B - CONJUNTO PARQUE 100 - CARRERA 42G - CALLE 99 - GLORIETA MIRAMAR - CARRERA 43 - CALLE 98 - CARRERA 42G1 - CALLE 97 - CARRERA 42F - CALLE 96 - CALLE 93 - CARRERA 49C - CALLE 79 - CARRERA 52 - CALLE 76 - CARRERA 44 - CALLE 70 - CARRERA 38 - CALLE 54 - CARRERA 33 - CALLE 51 - CARRERA 32 - CALLE 50 - CARRERA 22 - CALLE 48 - CARRERA 21 - CALLE 30 - VÍA CIRCUNVALAR - OREJA DEL PUENTE MURILLO - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - CARRERA 14 - CALLE 54 - por esta hasta la terminal de despacho, fin del recorrido.

Posteriormente se procedió a aplicar la restructuración de la ruta 1501, teniendo en cuenta que al transitar la ruta a lo largo de la troncal murillo era competencia para el sistema masivo. Con base en lo anterior, se elaboró una circular de desvío provisional, para que los usuarios que se encontraban en el sector de la Carrera 8 y Metrocentro no se vieran afectados, pues hasta la fecha de la circular Transmetro no garantizaba totalmente los deseos de viaje del sector previamente referenciado. Esto se logro con el consenso de Transmetro y AMB en vista de la posibilidad de sacar de circulación de la troncal murillo la ruta 1501.

En este sentido se autorizó el recorrido de la ruta A-16 tal como se detalla a continuación hasta tanto entrara en operación la ruta alimentadora A-12.

TERMINAL (TERMINAL DE TRANSPORTES) - TERMINAL DE TRANSPORTES - CALLE 54 - CARRERA 15 - CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) - CARRERA 8 - CALLE 30 - CARRERA 22 - CALLE 38 - CARRERA 21 - CALLE 48 - CARRERA 22 - CALLE 50 - CARRERA 33 - CALLE 52 - CARRERA 42 - CALLE 53 - CARRERA 54 - CARRERA 53 - CALLE 82 - CARRERA 50 - CALLE 85 - CARRERA 47 - CARRERA 46 - CALLE 95 - CARRERA 45 - GLORIETA MIRAMAR - CALLE 99 - CARRERA 42F - CALLE 100 - CONJUNTO PARQUE 100 - CARRERA 42G - CALLE 99 - GLORIETA MIRAMAR - CARRERA 43 - CALLE 98 - CARRERA 42G1 - CALLE 97 - CARRERA 42F - CALLE 96 - CALLE 93 - CARRERA 49C - CALLE 79 - CARRERA 52 - CALLE 76 - CARRERA 44 - CALLE 70 - CARRERA 38 - CALLE 54 - CARRERA 33 - CALLE 51 - CARRERA 32 - CALLE 50 - CARRERA 22 - CALLE 48 - CARRERA 21 - CALLE 30 - CARRERA 8 - CALLE 45B - CARRERA 8A - AVENIDA MURILLO - CARRERA 14 - CALLE 54 - CARRERA 15.

Los tramos resaltados en negrilla fueron los reestructurados. Sin embargo, esta alteración correspondía a una circular con características transitoria, debido a que una vez el sistema masivo colocara en operación, como sucedió el pasado 20 de Abril de 2012, la ruta



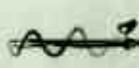
Sostenible



Educativa



Incluyente



Competitiva



En movimiento

alimentadora A-12, la ruta A16 asignada a la empresa LA CAROLINA no podría seguir circulando en el tramo señalado en negrilla.

A partir de Marzo 28 de 2011, se expidió la resolución 067, la cual contiene el recorrido modificado (incluyendo la modificación resaltada en negrilla). Este acto administrativo no tiene soporte técnico que justifique autorizar indefinidamente los tramos que afectan y compiten al sistema masivo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que éste, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.

En primer lugar y en aras de resolver el recurso impetrado debemos de señalar los siguientes aspectos puntuales:

Que al entrar en operación el sistema de transporte masivo, Transmetro, constituido por rutas alimentadoras, pre-troncales y troncales, era fundamental integrarlo convenientemente con el sistema complementario colectivo y con los servicios intermunicipales.

Que el sistema de transporte colectivo, denominado subsistema complementario, utilizará toda la infraestructura vial de la ciudad, excepto los corredores troncales y pre-troncales, los cuales son de uso exclusivo para el masivo, lo que permite una amplia cobertura espacial en el Distrito.

Que es un compromiso la reorganización y control del tráfico para contrarrestar los problemas de congestión que pueden registrarse en las vías de la ciudad que van a recibir el tráfico de las rutas desviadas o reestructuradas para lo cual junto con la Secretaria de Movilidad y Transmetro S.A. se determinó realizar medidas de gestión de tráfico para estos corredores tendientes a mitigar los impactos generados por la entrada en operación de la fase I de Transmetro.

Que para efectuar una reorganización general del sistema vial en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, a fin de que la ciudad pudiera minimizar el traumatismo derivado de la reestructuración de rutas y prepararse para la puesta en marcha del Sistema Transmetro se debía ejecutar los cambios graduales que debían efectuarse para garantizar las metas de desmonte que debían y deben cumplir el sistema tradicional durante la implementación de la primera fase.

Es así como, la Autoridad en materia de Transporte ha ido gradualmente haciendo aplicable cada una de las actuaciones administrativas que reestructuraron y eliminaron los servicios otorgados a las Empresas de Transporte Colectivo, pero al no estar en operación el número de vehículos requeridos en el masivo se han venido expidiendo circulares de carácter provisional y en la medida que se va cumpliendo gradualmente con cada una de las etapas de implantación del Sistema Masivo se dejan sin efecto, para darle paso a la decisión contenida en la Resolución debidamente ejecutoriada que en su oportunidad se les notificó al representante legal de cada una de las Empresas de Transporte Colectivo.

Luego entonces, no es cierto que la Autoridad al proferir la circular objeto del recurso que se desata, haya actuado de manera ilegal configurándose una vía de hecho, en razón a que las circulares son actos de la administración pública, expedidos con la finalidad de regular o



establecer parámetros de actuación de la actividad administrativa tanto de la misma dependencia que los expide, como de los servidores públicos que la conforman la dependencia, con coerción en los supuestos que prevea la ley y que tendrá efectos hacia el exterior de la dependencia gubernamental, hacia el resto de la administración pública del Estado o para los gobernados.

Ahora bien, el Consejo de Estado en sentencia proferida el 27 de mayo de 2004, por la Sección Quinta, expediente ACU-0012, manifestó: *"las circulares también pueden contener manifestaciones de la voluntad de la administración, que producen efectos jurídicos externos, esto es, frente a los administrados porque crean, suprimen o modifican situaciones jurídicas"*. Como ocurre en el presente caso.

Sobre la naturaleza jurídica de las circulares, el Consejo de Estado, ha reiterado la diferencia entre las que constituyen actos administrativos y aquellas de carácter informativo o instructivo, en las cuales no hay decisiones que produzcan efectos jurídicos nuevos, en el sentido de crear, derogar o modificar una situación jurídica, entre otras puede consultarse la sentencia del 25 de septiembre de 2003, radicado 2002-00092-01(7807), Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

Así las cosas, no le asiste razón al recurrente en cada uno de sus argumentos por las siguientes razones de orden jurídico y técnico:

El legislador al expedir la Ley 105 de 1993, que constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinó los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, con conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Desde el punto de vista normativo la Autoridad puede reestructurar los recorridos de las empresas de transporte público colectivo del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, sin que para ello se necesite el consentimiento previo de las mismas, porque no corresponden a actos personales y concretos al ser una de las manifestaciones de los derechos y prerrogativas de la Administración para introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio de transporte, por cuanto como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que la Resolución 051 de 2.010, que se encuentra debidamente ejecutoriada y que le fue notificada a cada uno de los representantes legales en aras de ser el acto administrativo marco que estableció los criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana estableció:

"Artículo 2. Pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo por la implantación de troncales del Sistema Transmetro. De acuerdo con los cronogramas de implantación e inicio de operación del Sistema de Transporte Masivo



Sostenible



Educativa



Incluyente



Competitiva



En movimiento

Transmetro, a partir de la entrada en operación del mismo, los permisos de operación de rutas que circulen por el corredor de la troncal de Transmetro que se implante, perderán su vigencia desde la fecha en la que entren en operación las troncales del sistema de transporte masivo que se implementen en la ciudad, salvo los casos en los que dichas rutas o servicios hayan sido objeto de reestructuración, y su recorrido haya sido excluido de la troncal. Para estos efectos el Área Metropolitana de Barranquilla informará a la empresa mediante los procedimientos que establezca desde el punto de vista administrativo y teniendo en cuenta el estudio de Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana realizado por la Universidad del Norte.

Artículo 9. Estudios técnicos. Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado "Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana" realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas.

Artículo 10. Reorganización del Servicio: La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.

La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos.

Teniendo en cuenta el diseño de servicios del estudio técnico mencionado en el artículo 9 de la presente resolución, base del proceso de reorganización del transporte colectivo por entrada en operación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro se reestructurarán las rutas y servicios que se encuentren autorizados según lo requieran las necesidades de movilización en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana".

Lo anterior para dejarle claro al recurrente que la Autoridad está facultada para tomar las medidas necesarias en materia de Transporte que permitan implementar en su totalidad la primera fase del Transporte Masivo TRASMETRO.

Debe recordar el recurrente que conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda.

Así mismo, el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo.



Sostenible



Educativa



Inclusiva



Competitiva



En movimiento

Que el artículo 2° de la Ley 336 de 1996, afirma: "La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte"

Que conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley 336 de 1996, "las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción".

Que la misma normativa en su artículo 5° enseña que, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 336 de 1996, "El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización."

Que el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, permite que la autoridad competente pueda en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que de conformidad con las regulaciones de ley antes mencionadas le corresponde al AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA exigir y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, comodidad y acceso establecidas por la Ley como esenciales a la prestación del servicio de transporte público colectivo.

Que no sobra indicar que la Resolución 051 de 2.010, se encuentra en plena vigencia, y no ha perdido su fuerza ejecutoria, como quiera que frente a la juridicidad de dicha norma no existe a la fecha decisión judicial en firme, estando revestida de la presunción de legalidad que ampara los actos de la Administración.

Que para todos los efectos en el Distrito de Barranquilla constituye una priorización el Sistema de Transporte Masivo Transmetro, conforme a lo dispuesto en la Resolución 051 de 2.010, en concordancia con los artículos 3° numeral 1 literal c) de la Ley 105 de 1993 y 3° de la ley 336 de 1996, donde para todos los efectos se considerará prioritario para la ciudad, el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo.

Dicha prioridad ha sido criterio esencial para la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de políticas de transporte público colectivo y Masivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, en orden a garantizar a los usuarios el principio de acceso al Transporte establecido en el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993.

Es claro que en todos los casos en los que una ruta del transporte público colectivo de pasajeros pierda utilidad en relación con las necesidades de movilización de la ciudad establecidas por la Autoridad de Transporte, bien sea por efecto directo o indirecto derivado de la implantación de troncales del sistema de transporte masivos o por cualquier otra causa, se reestructura la ruta que autoriza su operación, en orden a desplazar parcialmente su



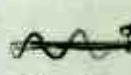
Sostenible



Educativa



Inclusiva



Competitiva



En movimiento

recorrido para atender las necesidades de movilización que se identifiquen en el resto de la ciudad, previo un estudio técnico que justifique la viabilidad de la restructuración.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, establece que la autoridad competente, en cualquier tiempo y cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, podrá reestructurar oficiosamente el servicio, sustentado en un estudio técnico en condiciones normales de demanda, que no es otra cosa que un estudio de la demanda misma de la ciudad.

La Corte Constitucional en múltiples fallos se ha referido a estos temas, mencionando al respecto la sentencia T-026 de 2006, donde dice que claramente en un problema bastante similar, que evidentemente esos son derechos o situaciones administrativas susceptibles de ser modificadas de acuerdo con las necesidades.

A su vez, el Estado Colombiano estructura una política oficial sobre los Sistemas de Transporte Masivo mediante la expedición de la Ley 86 de 1989 al disponer que (artículo 1º):

"La política sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros deberá orientarse a asegurar la prestación de un servicio eficiente que permita el crecimiento ordenado de las ciudades y el uso racional del suelo urbano, con base en los siguientes principios:

"1. Desestimular la utilización superflua del automóvil particular.

"2. Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura vial actual mediante la regulación del tránsito; y

"3. Promover la masificación del transporte público a través del empleo de equipos eficientes en el consumo de combustibles y el espacio público".

Por su parte, el artículo 2º de la misma ley determina que:

"Para efectos de la presente Ley se define como sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros el conjunto de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer la demanda de transporte en un área urbana por medios de transporte sobre rieles u otro modo de transporte".

La modalidad de transporte masivo de pasajeros igualmente encuentra soporte legal en los artículos 3º, numeral 1, literal c) de la Ley 105 de 1991 y 5º de la Ley 336 de 1996, tal como atrás se ha reseñado.

La prioridad de esa forma de servicio de transporte público de pasajeros que se busca hacer efectiva en la normativa, se halla consagrada de manera expresa en el artículo 3º de la Ley 336 de 1996, en cuanto señala que *"Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo"*, aunque ya venía implícita en la Ley 105 de 1993, al ordenar en su artículo 3º, numeral 1, literal c) que en desarrollo del principio de *"acceso al transporte"*, las autoridades competentes deben propender por *"el uso de medios de transporte masivo"* cuando diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso racional de los medios de transporte, palabra que



Sostenible



Educativa



Incluyente



Competitiva



En movimiento

significa "Inclinarse alguien, por naturaleza, por afición o por otro motivo, hacia una determinada cosa", atendiendo el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.

Prioridad, según el significado natural de la palabra recogida en el mismo diccionario, significa anterioridad de una cosa respecto de otra, o en tiempo o en orden. Es sinónimo de preferencia. A su vez, preferencia connota primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el merecimiento. En esos términos, los medios de transporte masivo pasaron a tener preferencia de manera inequívoca sobre los demás

medios de transporte público colectivo de pasajeros a partir de la Ley 336 de 1996 y deben ser garantizados por la Autoridad donde se implante.

En ese contexto, se observa que al expedir la Circular AMB-STT No. 001 del 18 de Mayo de 2.012, por las circunstancias de la entrada en vigencia de la ruta alimentadora A-1-2, se hace en consideración a que *"para todos los efectos se considerará prioritario para la ciudad, el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro"* y que dicha prioridad se constituye en criterio esencial para la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de políticas de transporte público del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Que es un compromiso la reorganización y control del tráfico para contrarrestar los problemas de congestión que pueden registrarse en las vías de la ciudad que van a recibir el tráfico de las rutas desviadas o reestructuradas para lo cual junto con la Secretaria de Movilidad y Transmetro S.A. se propende por realizar medidas de gestión de tráfico para estos corredores tendientes a mitigar los impactos generados por la entrada en operación de la fase I de Transmetro.

Que para efectuar una reorganización general del sistema vial en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, a fin de que la ciudad pueda minimizar el traumatismo derivado de la reestructuración de rutas y con la puesta en marcha del Sistema Transmetro se deben seguir ejecutando los cambios graduales que deben efectuarse para garantizar las metas de desmonte que debe cumplir el sistema tradicional durante la primera fase.

Que a la Autoridad no le es negado el derecho de modificar o reestructurar las rutas y servicios que se encuentren autorizados según lo requieran las necesidades de movilización del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, teniendo en cuenta el diseño del sistema de transporte que desarrolle la entidad y considerando la demanda del servicio que evidencien los estudios técnicos que se adelanten.

Que la Autoridad nunca desconocerá la premisa de mayor importancia en la necesidad de integrar el sistema de Transporte Masivo con el de transporte colectivo, de manera que el primero sea la columna vertebral del sistema integrado, y el segundo lo complementa como alimentador y distribuidor, lo cual requiere una reestructuración total del sistema de rutas y del número de vehículos autorizados, un cambio radical en la forma de otorgar las rutas (cambiando la *competencia en el mercado* que hoy existe en la forma de guerreo del centavo, y todo ello requiere de una autoridad con capacidad técnica y administrativa.

Que en razón de que se trata de una ruta debidamente adjudicada a una empresa habilitada que presta un servicio de movilidad urbana para transportar a la inmensa mayoría de la población al trabajo y a sus diversas actividades, las autoridades en materia de transporte tienen la obligación de construir nuevas infraestructuras, automatizar el servicio a través de las alternativas que la ley le permite en procura de la seguridad, mejorar la gestión del tráfico y tomar las medidas adecuadas para la preservación de un ambiente sano favorable para la vida humana.



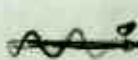
Sostenible



Educativa



Incluyente



Competitiva



En movimiento

Que es nuestro deber mantener un transporte organizado cuyo objetivo apunta a mejorar la calidad de vida del ciudadano y a mejorar la competitividad de la ciudad.

Tal como lo he venido señalando dentro del Capítulo denominado alternativas del Servicio contemplado en el Decreto 170 de 2.001, se permite la reestructuración oficiosa de una Ruta, la cual debe plantearse sobre la base de unos parámetros de operación definidos en los diferentes actos administrativos que soportan las rutas autorizadas que ha escogido el Ente Estatal para satisfacer la necesidad de continuidad del servicio de transporte público colectivo integrado al Masivo.

Al observar las consideraciones del recurrente podemos considerar que como empresa de transporte que presta un servicio público colectivo de transporte de pasajeros le asiste el interés de parte, pero para que las mismas prosperen deben demostrar jurídica y técnicamente el porqué de la no viabilidad de lo decidido, sin entrar en especulaciones.

No puede el Recurrente desconocer que "El servicio de transporte colectivo es un servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legítimas de las que puede hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de transporte"

Que es de contenido jurisprudencial que en materia de transporte el otorgamiento de licencias o permisos no genera derechos adquiridos a favor de los beneficiarios de los mismos, toda vez que en tratándose de actividades, como el transporte, que comprometen el interés colectivo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia y lo sostenido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-043 del 25 de febrero de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Que el servicio de transporte público colectivo de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana es un servicio público que está a cargo de ese ente territorial en la medida en que por ser justamente servicio público tiene el deber y la responsabilidad de "asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional", tal como lo establece el otro artículo constitucional invocado en el decreto, el artículo 365 de la Constitución Política, lo cual pone de presente la pertinencia de la invocación del mismo como fuente de las facultades ejercidas mediante la expedición de la Resolución 051 de 2.010.

Precisamente, el citado artículo constitucional consagra que "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".

En su inciso segundo prevé que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero que "En todo caso, el estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios."

Ello significa que el carácter de servicio público y la responsabilidad del Estado para que se preste eficientemente no desaparece por la forma como se preste, pues cualquiera sea ella, nunca será ajena al Estado ni puede relevarlo del deber de asegurar su prestación. El hecho de que los servicios públicos puedan ser prestados por particulares, no los hace perder su naturaleza, ni los excluye del control que les corresponde.

En ese orden, el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en cuanto expresión orgánica y funcional del Estado, y en la medida en que un servicio público esté determinado o delimitado por el ámbito o jurisdicción de su territorio y su respectiva población, cabe decir



Sostenible



Educativa



Incluyente



Competitiva



En movimiento

que está a cargo de la Autoridad el deber de asegurar su prestación eficiente, que para el efecto da igual que sea el ente territorial que lo preste directamente, esto es, que lo gestione, o que lo hagan otras entidades públicas o privadas en su nombre.

Es de reconocimiento legal que el Área Metropolitana de Barranquilla es la Autoridad en materia de Transporte y ejerce sus funciones de planificación, organización, control y vigilancia, las cuales se realizan con criterios unificados de planificación urbana, obras públicas y Transporte.

Frente a la potestad del Estado de modificar o reestructurar las autorizaciones de habilitación y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 ha considerado "Con base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiéndose como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)"

En consideración a la entrada en vigencia de la Ruta Alimentadora A-12, se procedió a expedir la Circular AMB-STT No. 001 del 18 de Mayo de 2.012, teniendo en cuenta que al transitar la ruta en el tramo de la carrera 8 era competencia para el Sistema Masivo de transporte Trasmetro y en este sentido se autorizó el recorrido de la ruta A-16 tal como se detalló en la referida circular.

La actuación administrativa Circular AMB-STT No. 001 del 18 de Mayo de 2.012, mediante la cual se establece el recorrido de la ruta de la Ruta A16- TERMINAL DE TRANSPORTES - MIRAMAR - CIRCULAR, autorizada a la empresa Metropolitana de Transportes LA CAROLINA, al entrar en vigencia la Ruta Alimentadora A-12 servida por Trasmetro, está acorde con la normatividad legal vigente que regula la materia como son la Ley 105 de 1.993, 336 del 96, Decreto 170 de 2.001 y Resolución 051 de 2.010, tal como se ha puesto de presente, todo dentro de las facultades propias de la Autoridad Metropolitana, dentro de su competencia reguladora del transporte público expidiendo actos administrativos encaminados a regular e introducir las modificaciones apropiadas y oportunas que requiera la prestación del buen servicio en materia de transporte.

Que en consideración a los antecedentes y a la normativa antes planteada se procederá a confirmar en todas y cada una de sus partes la Circular AMB-STT No. 001 del 18 de Mayo de 2.012, hasta tanto el Departamento Técnico de la Subdirección de Transporte realice el estudio técnico para reestructurar oficiosamente el recorrido de la Ruta A16- TERMINAL DE TRANSPORTES - MIRAMAR - CIRCULAR, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar, como en efecto se hace, en todas y cada una de sus partes la Circular AMB-STT No. 001 del 18 de Mayo de 2.012, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.



Sostenible



Educativa



Inclusiva



Competitiva



En movimiento

204 • 12

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese la elaboración de un estudio técnico por parte del Departamento Técnico de la Subdirección de Transporte a fin de reestructurar la Ruta A16-
TERMINAL DE TRANSPORTES - MIRAMAR - CIRCULAR, servida por la Empresa Metropolitana de Transportes LA CAROLINA.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla a los, 08 AGO. 2012


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: Subdirector de Transporte, **LUIS PULIDO PULIDO**

Revisó: Secretario General, **Franco Fiorentino Posteraro**



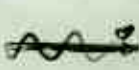
Sostenible



Educativa



Incluyente



Competitiva



En movimiento